



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 454 DEL<br>10/12/2025                      | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONALE PER GIUDIZIO IL TRIBUNALE DI AVELLINO PER RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE LITTO. PROVVEDIMENTI. |
| Registro Generale<br>N. 711 DEL<br>10/12/2025 |                                                                                                                                                                                       |

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

### Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

**Accertata** la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 37/2024 con la quale l'Organo di governo ha ritenuto tutelare le ragioni difensive dell'Ente comunale;

**Visto** il ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 669 bis e 668 c.p.c. e 1172 cod. civ. notificato a mezzo pec in data 28.03.2024 ed acquisito in pari data al prot. n. 3382 dall'Avv. Orsola MONTANILE per conto delle Sigg.re R.D. e germane M.A.M. e F.M. contro il Comune di Avella innanzi il Tribunale Civile di Avellino nel giudizio R.G. n. 856/2024 e concluso con la sentenza n.

**Richiamata** la propria determinazione dirigenziale n. 117/2024 – R.G. n. 222/2024 di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Emanuele LITTO, del Foro di Avellino;

**Richiamata** altresì la propria determinazione dirigenziale n. 43/2025 – R.G. n. 70/2025 di liquidazione di acconto delle spettanze professionali in favore del predetto Professionista;

**Vista** la fatturazione elettronica progressivo documento n. FPA 7/25 del 05.12.2025, tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13570 del 05.12.2025, emessa dall'avv Emanuele LITTO per la somma complessiva pari ad €. 1.301,91, (somma già comprensiva di oneri come per legge) quale saldo in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 856/2024 proposto dalla Sigg.re R.D. + 2 innanzi il Tribunale Civile di Avellino;

**Dato atto** che è stato acquisito il seguente numero di CIG B0EE7BB8C8;

**Ritenuto** dovere asseverare la correttezza e regolarità della documentazione fiscale, attestando l'inesistenza di motivi ostativi alla liquidazione e pagamento degli importi fatturati, sulla base delle prestazioni e condizioni tecnico economiche dedotte in contratto;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre il pagamento del saldo dei compensi professionali in favore dell'Avv. Emanuele LITTO per la somma complessiva pari ad €. 1.301,91, (somma già comprensiva di oneri come per legge) quale saldo in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 856/2024 proposto dalla Sigg.re R.D. + 2 innanzi il Tribunale Civile di Avellino;
2. Liquidare i compensi professionali in favore dell'Avv. Emanuele LITTO nella somma complessiva di euro €. 1.301,91, (somma già comprensiva di oneri come per legge) in virtù di giusta fatturazione elettronica recante n. FPA 7/25 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 13570 del 05.12.2025 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), con imputazione a valere sul capitolo n. 124, impegno contabile n. 101/24 gestione R.R. del bilancio comunale;
3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG B0EE7BB8C8;
4. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. La presente determinazione:
  - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
  - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
  - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 10/12/2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO CON RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO EX ARTT. 669 BIS E 668 C.CP. E 1172 COD. CIV. INTRAPRESO DALLA

**CIG:**      **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER SERVIZI LEGALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario     | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.03.02.11.006        | 1.2             | 124            |                     | 2024                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 101                   | € 1.301,92      | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore****Denominazione:** LITTO EMANUELE - **Progressivo Fornitore:** 3423**Codice Fiscale:** LTTMNL75H28F839G      **P.Iva:** 02683500645**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1258           | 1.301,91             | 2025      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

LITTO EMANUELE

Avella (AV), 10/12/2025

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu;      <http://www.comune.avella.av.it>

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Nicola Montuori

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 10/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 11/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1236, e vi rimarrà fino al 26/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 711 del 10/12/2025;

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONALE PER GIUDIZIO IL TRIBUNALE DI AVELLINO PER RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE LITTO. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 11/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
f.to dott. Pasquale Maiella